



## Nr. 23 Kabinettsitzung vom 7. Juni 1921. [17 Uhr]<sup>1</sup>.

R 43 I/1368 , Bl. 84 f.

Anwesend: Wirth, Gradnauer, Geßler, Schmidt, Brauns, Bauer, Groener, Rathenau, Hermes; StS Lewald, von Haniel, Boyé, Bredow, von Feldmann, Hirsch; MinDir. Heilbron, von Schlieben, Knipping, Trendelenburg; StKom. Weismann; Wirkl LegR Rümelin; LegR von Maltzan, Meyer, Walther; Ger.Ass. Sabath; Admiral Behncke, General Heyen; Protokoll: RegR Kempner.

Beginn: 17:00

### [Tagesordnung]

1. Nachtragshaushalt für 1921.
2. Fertigstellung des Entwurfs eines Arbeitsgerichtsgesetzes und Angliederung der Arbeitsgerichte an die ordentlichen Gerichte. [... abgesetzt]
3. Antrag der thüringischen Landesregierung auf Einbringung eines Gesetzes betreffend Bezahlung der gesetzlich festgelegten kirchlichen Wochenfeiertage.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes betreffend deutsch-chinesische Vereinbarungen über die Wiederherstellung des Friedenszustandes.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Wehrgesetzes vom 23. März 1921.
6. Oberschlesien.
7. Entwurf eines Gesetzes zur Überwachung des Verkehrs mit Postpaketen.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Rücktritt des Mitglieds des Reichswirtschaftsrats Kautsky.

### 1. Nachtragshaushalt für 1921.

Die Angelegenheit wird durch die am 8. Juni 1921 stattfindende Besprechung im Reichsfinanzministerium als erledigt angesehen.

---

<sup>1</sup> Uhrzeit aus dem Band „Inhaltsangaben von Kabinettsprotokollen“ (R 43 I/1346, Bl. 70).

## **2. Fertigstellung des Entwurfs eines Arbeitsgerichtsgesetzes und Angliederung der Arbeitsgerichte an die ordentlichen Gerichte. [... abgesetzt]**

## **3. Antrag der thüringischen Landesregierung auf Einbringung eines Gesetzes betreffend Bezahlung der gesetzlich festgelegten kirchlichen Wochenfeiertage.**

Reichsarbeitsminister Brauns trägt vor, der Landtag von Thüringen habe bei ihm beantragt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Unternehmer verpflichtet, den Arbeitern an den gesetzlich festgelegten kirchlichen Wochenfeiertagen Lohn zu zahlen. Der Reichsarbeitsminister empfiehlt, diesen Antrag des Thüringischen Landes abzulehnen.

Das Kabinett stimmt dem zu <sup>2</sup>.

## **4. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes betreffend deutsch-chinesische Vereinbarungen über die Wiederherstellung des Friedenszustandes.**

Das Kabinett stimmt dem Entwurf mit der Maßgabe zu, daß die Angelegenheit nochmals vor dem Kabinett verhandelt werden soll, wenn der Reichsminister für Wiederaufbau dies bis zum 8. Juni 1921 beantragt <sup>3</sup>.

## **5. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Wehrgesetzes vom 23. März 1921.**

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu <sup>4</sup>.

## **6. Oberschlesien.**

Der Herr *Reichskanzler* teilt mit, daß soeben der französische Botschafter bei ihm war, um über Oberschlesien zu sprechen. Der Botschafter habe eine gemäßigte Sprache geführt.

Durch zwei Vorfälle seien in der oberschlesischen Frage Schwierigkeiten entstanden. 1. durch den Vorstoß des Selbstschutzes bei Kandrzin-Kosel <sup>5</sup>, 2. durch ein nächtliches Patrouillengefecht des Selbstschutzes bei Kalinow, wobei 14 Franzosen gefangen eingebracht wurden, darunter 2 verwundet <sup>6</sup>. Die Gegenseite verlange, daß der General Hoefer sich wegen des Vorfalles zu 2) entschuldige.

---

<sup>2</sup> Einen abweichenden Standpunkt hatte der RWiM vertreten, der mit seinem Schreiben vom 4.6.21 zum Schreiben des RArbM vom 19.5.21 wie folgt Stellung nimmt: „Den von dem Herrn Reichsarbeitsminister in seinem Schreiben vom 19.5.1921 eingenommenen ablehnenden Standpunkt gegenüber dem Antrag der Thüringischen Landesregierung vermag ich nicht zu teilen. Die derzeitige Wirtschaftslage, auf welche der Herr Reichsarbeitsminister mit vollem Recht hinweist, lastet auf dem Arbeiter mindestens ebenso schwer wie auf dem Unternehmer, und der Betrag, um den es sich handelt, spielt bei ersterem anteilmäßig eine größere Rolle als bei letzterem. Ich glaube deshalb in Übereinstimmung mit dem Reichsschatzminister – vgl. dessen Schreiben vom 27.5.21 – für den Antrag der Thüringischen Landesregierung eintreten zu sollen.“ (R 43 I/566).

<sup>3</sup> Entwurf nebst einer die Vorgeschichte darstellenden Denkschrift in R 43 I/56, Bl. 23-38 und als RT-Drucks. Nr. 2209, Bd. 367; der RT verabschiedet den Entwurf am 21.6.21 in dritter Lesung (RT-Bd. 350, S. 4029), ohne daß er noch einmal auf der TO des Kabinetts gewesen wäre. Das Gesetz wird am 5.7.1921 verkündet (RGBl. 1921, S. 829).

<sup>4</sup> Endgültige Fassung des Abänderungsgesetzes s. RGBl. 1921, S. 787. Die Abänderung war in Noten der IMKK vom 9. und 22.4.21 und 12.5.21 gefordert worden (RT-Drucks. Nr. 2173, Bd. 367 Anlagen); in seiner Sitzung am 15.6.21 nimmt der RT den vom Kabinett gebilligten Entwurf ohne Änderung an (RT-Bd. 349, S. 3867 C).

<sup>5</sup> Dieser Vorstoß an der südlichen Annabergfront hatte am 4.6.1921 begonnen und endete am 6.6.21 (s. Hoefer: Oberschlesien, S. 229 ff.).

<sup>6</sup> Der Vorfall wurde am 7.6.21, 14 Uhr durch LegR v. Moltke wie folgt aus Oppeln berichtet: „Unsere Posten in Kallinow wurden während der ganzen Nacht durch polnische Trupps, die sich in den Kornfeldern näherten, beunruhigt. Der Führer entschloß

Ferner habe eine Besprechung zwischen Hoefer und dem englischen General Heneker stattgefunden, die günstig verlaufen sei <sup>7</sup>. Hoefer sei von Heneker aufgefordert worden, unter keinen Umständen weiter vorzugehen.

Staatssekretär v. Haniel berichtet, daß Lord D'Abernon die Regierung heute nochmals gebeten habe, ihren Einfluß dahin auszuüben, daß der Selbstschutz nichts ohne Einverständnis der Interalliierten Kommission unternehme. Nach Eintreffen der englischen Gruppen sei die Macht der I.A.K. ausreichend, um die Situation ohne Mitwirkung des deutschen Selbstschutzes zu beherrschen.

Staatskommissar *Dr. Weismann* teilt mit, daß nach ihm zugegangenen Nachrichten aus Breslau der Selbstschutz von weiterem Vorgehen absieht.

Der Herr *Reichskanzler* stellt Einmütigkeit des Kabinetts dahin fest, daß der Selbstschutz alles unterlassen müsse, was die Lage verschärfen könne. Die Entscheidung über das Schicksal Oberschlesiens werde nicht in Oberschlesien, sondern auf interalliierten Konferenzen fallen.

Staatssekretär v. Haniel teilt weiter mit, daß an mehreren Stellen die Betriebsräte die polnischen Arbeiter boykottierten.

Das Kabinett beauftragt die Minister *Dr. Gradnauer* und *Bauer*, diese Angelegenheit zu regeln.

## **7. Entwurf eines Gesetzes zur Überwachung des Verkehrs mit Postpaketen.**

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu <sup>8</sup>.

## **8. Außerhalb der Tagesordnung: Rücktritt des Mitglieds des Reichswirtschaftsrats Kautsky.**

[Hilferding wird zum Nachfolger bestimmt]

---

sich darauf, eine Patrouille nach Rosniontau vorzuschicken. Dort kam es zu einer Schießerei mit den Franzosen. 14 Franzosen als Gefangene zurückgebracht, darunter 2 Verwundete, eventuell auch mehr Verwundete. Es wurde sofort befohlen, daß ein Offizier aus Kallinow die verwundeten Gefangenen nach Rosniontau zurückbringt und die Abholung der Verwundeten veranlaßt. Außerdem ist der Regimentsführer sofort vorgefahren, um die Angelegenheit an Ort und Stelle zu regeln. Ferner wird der Chef des Stabes General v. Hoefer sich sofort an Ort und Stelle begeben. Meldung noch unbestätigt, nähere Aufklärung folgt. Es hat zwischen dem Chef des Stabes des General Heneker und des General Hoefer eine Besprechung stattgefunden, in welcher durch General Heneker der Wunsch ausgesprochen worden ist, General Hoefer solle sich bei dem frz. Oberstkommandierenden für den Vorfall entschuldigen.“ (R 43 I/356, Bl. 43).

<sup>7</sup> Eine unsignierte Aufzeichnung über diese Besprechung war am 7.6.1921, 10 Uhr aus Oppeln eingegangen (R 43 I/356, Bl. 38-42). In seinen Memoiren berichtet Hoefer ausführlich über diese Besprechung (Hoefer: Oberschlesien, S. 254 ff.), was er übrigens mit der Bemerkung einleitet, es sei weder von dt. noch von engl. Seite protokolliert worden, Aufzeichnungen seien nach dem Gedächtnis und nach Stichworten des begleitenden Majors Jacobsen angefertigt worden (a.a.O., S. 256).

<sup>8</sup> Der Entwurf (in R 43 I/1368, Bl. 96-98) ist identisch mit der in den RT-Drucksachen (Nr. 2360, Bd. 368) wiedergegebenen Fassung.

### **Zitierhinweis**

Nr. 23 Kabinettsitzung vom 7. Juni 1921. [17 Uhr]. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 52–54 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).  
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D23>